

1510411-88.2022.8.26.0347
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel
Comarca: Matão
Foro: Foro de Matão
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Luiz Antonio Sacramento

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.
I - Relatório
LUIZ ANTONIO SACRAMENTO, qualificado nos autos (fls. 09 e 19/21), foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Matão
Foro de Matão
Vara Criminal
Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510411-88.2022.8.26.0347 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1510411-88.2022.8.26.0347
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Luiz Antonio Sacramento

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.
I - Relatório
LUIZ ANTONIO SACRAMENTO, qualificado nos autos (fls. 09 e 19/21), foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2022, por volta de 12h20, na Rua Arthur Cecchetto, 520, Bairro Alto, nesta cidade e

comarca de Matão, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 50 metros de fio de cobre avaliados em R\$ 100,00 e 01 torneira avaliada em R\$ 28,00, pertencentes a Moacir Cosmo Gandolph.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu LUIZ ANTONIO SACRAMENTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência nº GP7273-1/2022 (fls. 11/13); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15); auto de exibição e apreensão (fl. 16); fotografias (fls. 40/41); auto de avaliação (fls. 42); relatório final (fls. 79/81); laudo pericial do local dos fatos (fls. 150/157), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também foi comprovada.

O réu LUIZ ANTONIO SACRAMENTO, na presença do advogado Dr. Roberto Romano, OAB nº 264.024, ouvido na fase inquisitiva (fl. 08), declarou: "CONFESSOU ESPONTANEAMENTE TER SIDO O AUTOR DA SUBTRAÇÃO DOS FIOS DE COBRE; CONFESSOU QUE REALIZOU A SUBTRAÇÃO NA RESIDÊNCIA QUALIFICADA NOS AUTOS; CONFESSOU QUE PARA REALIZAR SEU OBJETIVO, PRIMEIRO ESCALOU O PORTÃO GRADEADO, DEPOIS, A PAREDE QUE DÁ ACESSO AO TELHADO, PARA, FINALMENTE, TER ACESSO AO CABEAMENTO". Em Juízo disse que é usuário de drogas. Confessa a prática do crime em tela. Está arrependido e pede perdão ao dono da casa. Aparentemente a casa estava abandonada, mas os fios eram novos. Tem 30 anos. É garçom. Ganhava R\$1.200,00. É solteiro. Possui um filho. Não pagava pensão. Tem passagem criminal. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima MOACIR COSMO GANDOLPHO, ouvido na fase inquisitiva (fl. 07), declarou: "QUE NO DIA DE HOJE, LOGO APÓS O ALMOÇO, FOI COMUNICADO POR NILDO, CORRETOR DA IMOBILIÁRIA "NOGUEIRA", QUE UM POLICIAL TINHA EFETUADO A PRISÃO-CAPTURE DE UM RAPAZ LOGO APÓS ESTE FURTAR EXTENSA QUANTIDADE DE FIOS DE COBRE, E QUE O SUSPOSTO AUTOR CONFESSOU INFORMALMENTE TAL CONDUTA AOS POLICIAIS; QUE, MUNIDO DESTA INFORMAÇÃO, VEIO A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA E POSTERIORMENTE COMPARECEU AO IMÓVEL PARA CONFIRMAR A SUBTRAÇÃO DOS BENS DE SUA RESIDÊNCIA; QUE, NA RESIDÊNCIA, PERCEBEU, DE FATO, A SUBTRAÇÃO DE EXTENSA QUANTIDADE DE FIOS, BEM COMO UMA ABERTURA NO TELHADO, LOCAL ONDE APARENTEMENTE O AUTOR ADENTROU, INCLUSIVE DANIFICANDO O CANO DA CAIXA D'ÁGUA QUE ESTAVA VAZANDO; QUE, PARA REALIZAR TAL CONDUTA, O AUTOR NECESSARIAMENTE TINHA DE TRANSPOR O MURO 'GRADEADO', COMPOSTO DE PONTAS DE LANÇA E TRANCADO COM CADEADO; QUE CONFIRMA A VERACIDADE DO FURTO CONFESSADO PELO AUTOR, UMA VEZ QUE OS FIOS SUBTRAÍDOS SÃO REALMENTE DE SUA PROPRIEDADE; QUE ACREDITA QUE O AUTOR TRANSPÔS O MURO GRADEADO, SUBIU NO TELHADO E, ENTÃO, TEVE ACESSO AO CABEAMENTO, DEMONSTRANDO TRATAR-SE DE PESSOA COM HABILIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DESTE ATO; QUE A EXTENSA QUANTIDADE DE FIOS FURTADOS O PREJUDICOU BASTANTE FINANCEIRAMENTE, CUSTANDO AO REDOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), FORA A MÃO DE OBRA, CAUSANDO-LHE INTRANQUILIDADE E ABORRECIMENTO, JÁ QUE NÃO SABE SE ESTE AUTOR VOLTARÁ AO IMÓVEL PARA REALIZAR OUTRAS SUBTRAÇÕES; QUE A RESIDÊNCIA ESTÁ INABITADA, ESPERANDO UMA LOCAÇÃO".

A testemunha Policial Militar WILLIAM ROBERTO DIAS, ouvida na fase inquisitiva (fls. 03/04), declarou: "QUE APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA VIA CAD, FOI RELATADO QUE UM INDIVÍDUO DE COR BRANCA, TRAJANDO CALÇA COMPRIDA, SEM CAMISA, COM UM SACO NA MÃO, HAVIA SAÍDO DA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ARTHUR CECHETTO, 520, BAIRRO ALTO, RESIDÊNCIA ESTA QUE SE ENCONTRA VAZIA; FOI MENCIONADO TAMBÉM QUE O RAPAZ FOI SENTIDO AVENIDA XV DE NOVEMBRO; COM A INFORMAÇÃO, A POLICIAL MILITAR DILIGENCIOU NAS IMEDIAÇÕES, SENDO O SUSPEITO ABORDADO NA RUA MAJOR JOAQUIM GABRIEL DE CARVALHO, DEFRENTE AO NUMERAL 870, O QUAL ESTAVA SEM CAMISA E USAVA CALÇA COMPRIDA, COINCIDINDO COM AS CARACTERÍSTICAS DENUNCIADAS, BEM COMO TRAZIA NA MÃO ENVOLTOS EM SUA CAMISETA, APROXIMADAMENTE 40 A 50 METROS, UMA TORNEIRA E UMA

MÁQUINA DE CARTÃO MERCADO PAGO - "POINT MINI"; O INDICIADO CONFESSOU QUE HAVIA FURTADO OS FIOS E A TORNEIRA DE UMA RESIDÊNCIA E IA TROCÁ-LOS POR DROGA; QUE LEVARAM-NO AO LOCAL CITADO NA DENÚNCIA E ESTE CONFIRMOU SER A RESIDÊNCIA QUE HAVIA FURTADO; QUE A RESIDÊNCIA POSSUI PORTÃO GRADEADO, COM PONTAS DE LANÇA, SOMENTE TRANSPONÍVEL POR ESCALADA; COM RELAÇÃO À MÁQUINA DE CARTÃO, O SUSPEITO DIZ TER PEGO NA CASA DE UMA PESSOA, NÃO SABENDO INDICAR O LOCAL; DIANTE DOS FATOS CONDUZIRAM O INDICIADO A ESTA UNIDADE POLICIAL, POSTERIORMENTE AO PRONTO SOCORRO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Militar EVANDRO LUIS COSTA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 05/06), declarou: "QUE APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA VIA CAD, FOI RELATADO QUE UM INDIVÍDUO DE COR BRANCA, TRAJANDO CALÇA COMPRIDA, SEM CAMISA, COM UM SACO NA MÃO, HAVIA SAÍDO DA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ARTHUR CECCHETTO, 520, BAIRRO ALTO, RESIDÊNCIA ESTA QUE SE ENCONTRA VAZIA; FOI MENCIONADO TAMBÉM QUE O RAPAZ FOI SENTIDO AVENIDA XV DE NOVEMBRO; COM A INFORMAÇÃO, A POLICIAL MILITAR DILIGENCIOU NAS IMEDIAÇÕES, SENDO O SUSPEITO ABORDADO NA RUA MAJOR JOAQUIM GABRIEL DE CARVALHO, DEFRONTE AO NUMERAL 870, O QUAL ESTAVA SEM CAMISA E USAVA CALÇA COMPRIDA, COINCIDINDO COM AS CARACTERÍSTICAS DENUNCIADAS, BEM COMO TRAZIA NA MÃO ENVOLTOS EM SUA CAMISETA, APROXIMADAMENTE 40 A 50 METROS, UMA TORNEIRA E UMA MÁQUINA DE CARTÃO MERCADO PAGO - "POINT MINI"; O INDICIADO CONFESSOU QUE HAVIA FURTADO OS FIOS E A TORNEIRA DE UMA RESIDÊNCIA E IA TROCÁ-LOS POR DROGA; QUE LEVARAM-NO AO LOCAL CITADO NA DENÚNCIA E ESTE CONFIRMOU SER A RESIDÊNCIA QUE HAVIA FURTADO; QUE A RESIDÊNCIA POSSUI PORTÃO GRADEADO, COM PONTAS DE LANÇA, SOMENTE TRANSPONÍVEL POR ESCALADA; COM RELAÇÃO À MÁQUINA DE CARTÃO, O SUSPEITO DIZ TER PEGO NA CASA DE UMA PESSOA, NÃO SABENDO INDICAR O LOCAL; DIANTE DOS FATOS CONDUZIRAM O INDICIADO A ESTA UNIDADE POLICIAL, POSTERIORMENTE AO PRONTO SOCORRO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. A confissão do réu está em consonância com o conjunto probatório.

A vítima e os policiais militares apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente.

Ressalta-se que a vítima reconheceu os objetos que estavam em posse do réu e confirmou que foram retirados da residência.

Os policiais militares, por sua vez, confirmaram que o réu estava transitando pela via pública, em posse dos objetos subtraídos da residência da vítima, e confirmaram que, já no momento da abordagem, o réu confessou que subtraiu os objetos e iria trocá-los por droga.

Destarte, segundo apurado o réu dirigiu-se até o imóvel localizado na Rua Arthur Cecchetto, 520, Bairro Alto e, visando subtrair bens que se encontravam no interior da casa, escalou o portão gradeado com pontas de lança, que vedava a entrada ao local e, ato contínuo, escalou a parede, alcançando o telhado, onde abriu um buraco.

Em seguida, o réu subtraiu 50 metros de fio de cobre e 01 torneira, deixando o local na posse dos bens.

Ocorre que o réu foi avistado por populares quando saía do imóvel carregando um saco, seguindo no sentido da Avenida XV de Novembro, e a Polícia Militar foi acionada.

Durante as diligências os policiais militares encontraram o réu na Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho, em frente ao numeral 870, e efetuaram abordagem, localizando em poder dele os bens subtraídos.

Ao ser interrogado formalmente o réu admitiu ter praticado o delito, mediante a escalada do portão e da parede do imóvel.

Consta, por fim, que a vítima compareceu ao imóvel e confirmou a subtração, além de verificar um dano no cano da caixa d'água, afirmando ter sofrido prejuízo de aproximadamente R\$ 4.000,00.

As qualificadoras restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial de fls. 150/157, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Logo, resultou devidamente provado que o réu, no dia 21 de setembro de 2022, por volta de 12h20, na Rua Arthur Cecchetto, 520, Bairro Alto, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 50 metros

de fio de cobre avaliados em R\$ 100,00 e 01 torneira avaliada em R\$ 28,00, pertencentes a Moacir Cosmo Gandolph, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Fica afastado o pedido de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Trata-se de crime de furto qualificado. As consequências para a vítima foram sérias, até porque relatou um prejuízo total em torno de R\$4.000,00 reais.

Não foi a primeira vez que ele subtraiu patrimônio alheio, sendo reincidente específico.

Não bastasse isso, considerar sem relevância o fato descrito na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

Diante da reincidência, impossível a aplicação do art. 155, § 2º, do CP.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Não há nenhum indício de que o réu, em razão de seu estado, estivesse privado de sua capacidade de entendimento ou determinação.

Houve prática de atos concatenados, totalmente incompatíveis com pessoa que não detém higidez.

Ademais, eventual embriaguez voluntária ou culposa (o que não foi demonstrada) não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP). Repetindo, não foram demonstrados os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do CP.

Por todo o exposto, ficam afastadas as demais teses defensivas.

III – Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu possui maus antecedentes e estava em cumprimento de pena quando praticou o delito, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta. Por fim, foram reconhecidas duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), sendo certo que uma delas (rompimento de obstáculo) será utilizada para aumentar a pena base e a outra para efetivamente qualificar o crime. Por isso, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Não há causa de aumento ou diminuição específica a computar.

Chega-se, pois, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

Diante das circunstâncias judiciais negativas e reincidência, mas atento à ampla confissão e arrependimento, entendo que o regime mais adequado para o início de cumprimento da pena será o semiaberto.

Diante da reincidência específica e montante da pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis. O réu respondeu ao processo preso. Há fundamentos para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que, com a condenação, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade. Fica ratificada e aqui incorporada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois seus fundamentos permanecem inalterados.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu LUIZ ANTONIO SACRAMENTO, qualificado nos autos, reincidente, como incurso nos artigos 155, § 4º, incisos I e II do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condene-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 13 de dezembro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA